

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง การกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นความสำคัญของการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา โดยสร้างประสบการณ์เริ่มต้นที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ การปรับตัว การสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความหลากหลาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่นักศึกษา

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากำกับดูแลและส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่เป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาในเชิงบวก เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์ บุคลากร และสถาบัน รวมทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาทักษะชีวิต ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ จิตอาสา และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา โดยคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะทางกายและจิตใจของนักศึกษา และป้องกันมิให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะที่ใช้ความรุนแรง การบังคับ การกดดัน การดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษานำแนวนโยบายนี้ไปกำหนดเป็นมาตรการหรือแนวปฏิบัติภายในสถาบัน โดยคำนึงถึงบริบท อัตลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย เหมาะสม และสอดคล้องกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

การป้องกัน

๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดพิจารณาอนุญาต การรับผิดชอบ การกำกับ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม รูปแบบแนวทางกิจกรรม รวมทั้ง บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนได้ตามความเหมาะสม

๒. ให้สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการในการป้องกันการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือทรัพย์สิน รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจของนักศึกษา อาทิ การควบคุมการเข้า – ออกในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา การติดตั้งกล้องวงจรปิด

/๓. นักศึกษา...

๓. นักศึกษารุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก มีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะจิตสำนึกก่อนการจัดกิจกรรม และจะต้องเสนอโครงการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดกิจกรรมได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น

๔. ให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดเผยรูปแบบกิจกรรม ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ รวมทั้ง มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้

๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยก่อนจัดกิจกรรมดังกล่าว จะต้องแจ้งลักษณะและรายละเอียดของกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ทราบ ซึ่งนักศึกษาใหม่สามารถพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้

๖. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร

การเฝ้าระวัง

๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาเฝ้าระวังในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม โดยให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างนักศึกษา สื่อมวลชน ผู้ปกครอง กับสถาบันอุดมศึกษา

๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาเฝ้าระวังนักศึกษารุ่นพี่กลุ่มเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม

๓. ให้สถาบันอุดมศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เพื่อตรวจตราเป็นประจำหรือตรวจค้นภายในสถาบันอุดมศึกษาตามความเหมาะสม

๔. หากมีกรณีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจของนักศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษารายงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบอย่างทันท่วงที เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ความรับผิดชอบ

ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด กรณีเกิดการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือทรัพย์สิน รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจของนักศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งสร้างความเข้าใจ หรือออกแถลงการณ์กับสังคมให้รับทราบข้อเท็จจริง แนวทางการแก้ปัญหา และการเยียวยา เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ หากเกิดกรณีฝ่าฝืนมาตรการข้างต้นและพบว่าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจะต้องรับผิดชอบในความบกพร่องดังกล่าว

/การลงโทษ...

การลงโทษ

ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาลงโทษตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน รวมถึงดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เด็ดขาด และรวดเร็วกับนักศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎหมาย

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ศาสตราจารย์ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม